

3. 압류재산 매각대금 배분시 체납처분비 미정리

□ 「압류재산매각업무요강」 제76조(체납처분비의 충당) 제1항 제1호 및 제2항에 따르면 압류재산 매각대금을 공사가 배분하는 경우에는 배분금에서 체납처분비⁴⁾를 직접 충당하여야 한다고 되어 있고

○ 같은 조 제3항에 따르면 공매대행수수료를 제외한 체납처분비는 발생한 때에 청구할 수 있다고 되어 있음

- 따라서, 압류재산의 매각에 소요된 비용은 배분계산서를 작성하기 이전에 확정하여 배분금에서 직접 충당⁵⁾하여야 함

□ 그런데, 감사대상기간(2017. 2. 1. ~ 2018. 3. 31.) 동안 인천지역 본부에서 배분기일 이후 미정리된 체납처분비 보유 실태를 점검한 결과

○ 체납자 ○○○ 소유 압류재산(□□세무서 ▷▷▷▷-▷▷▷▷▷-▷▷▷)의 경우 2017. 9. 28. 배분할 매각대금의 총액 595,536천 원을 배분하면서 2017. 9. 27. 발생한 송달료 33,410원을 누락하고 배분계산서를 작성함에 따라 배분금에서 직접 충당하여야 할 비용을 정리하지 못하는 등

4) 「국세기본법」 및 「지방세기본법」 상 “체납처분비”(滯納處分費)란 「국세징수법」 중 체납처분에 관한 규정에 따른 재산의 압류, 보관, 운반과 매각에 든 비용(매각을 대행시키는 경우 그 수수료를 포함한다)을 말함

5) 「국세징수법」 상 “체납액”이란 체납된 국세와 그 가산금, 체납처분비를 포함한 것을 말하고, 체납액의 징수 순위는 1. 체납처분비 2. 국세 3. 가산금 순서로 하도록 되어 있으며 「지방세기본법」 제72조(직접 체납처분비의 우선)에 따르면 지방자치단체의 징수금 체납으로 인하여 납세자의 재산에 대한 체납처분을 하였을 경우에 그 체납처분비는 다른 지방자치단체의 징수금과 국세 및 그 밖의 채권에 우선하여 징수하도록 되어 있음

- [표 2] 및 [별표 5]와 같이 배분기일 이전에 발생한 송달료 등 체납처분비를 배분기일 이후에 전표를 발생시킴으로써 배분기일에 배분금에서 직접 충당하지 못하여 체납처분비 총 171건, 1,515천 원이 정리되지 않고 있는 사실이 있음

[표 2] 매각대금 배분종결 후 체납처분비 미정리 현황

(단위 : 건, 원)

구분	합계	송달료	공부 징취비용	공매공고 등기비용
“기재생략”				

【 조치할 사항 】

- ◇ 인천지역본부장은 배분기일에 정리하지 못한 체납처분비 총 171건, 1,515천 원을 즉시 정리하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)

※ 감사기간인 2018. 5. 30. 171건, 1,515천 원 전액을 정리 완료함

[별표 5] 압류재산 배분시 체납처분비 미정리 명세

(단위 : 원)

순번	위임관서	관리번호	체납자	배분기일	공매행정비 발생일	공매행정비 종류	미정리 잔액
----	------	------	-----	------	--------------	-------------	-----------

“기재생략”